

1510361-31.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119135/2022 - 73º D.P. JACANA, 24696522 - 73º D.P.

JACANA, 2119135 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATHAN NAVARRO FERNANDES DE VARGAS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510361-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510361-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119135/2022 - 73º D.P. JACANA, 24696522 - 73º D.P.

JACANA, 2119135 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATHAN NAVARRO FERNANDES DE VARGAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

JONATHAN NAVARRO FERNANDES DE VARGAS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 02 de maio de 2022, por volta das 16h59, na Avenida Educador Paulo Freire, n. 293, Vila Maria, nesta cidade e comarca de São Paulo, JONATHAN NAVARRO FERNANDES DE VARGAS, qualificado a fls.15,

transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 902 (novecentas e duas) porções de cocaína, com peso líquido de 825,2g (oitocentos e vinte e cinco gramas e dois decigramas), substância esta que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu constituiu defensor e ofereceu defesa preliminar (fls. 156), a denúncia foi recebida (fls. 157) e o réu citado (fl. 169).

Na instrução, foram ouvidas 02 testemunhas e o réu interrogado ao final.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais militares Sidorio e Phellipe, ouvidos em juízo, relataram que havia uma denuncia acerca de que um casal estaria fazendo o tráfico de drogas no local, sendo passadas as características deles e do uso de uma moto de cor vermelha com para-lama azul e que também se utilizada de um veículo fox de cor prata. Em diligência, lograram localizar a moto em movimento e decidiram fazer a abordagem. Deram sinal de parada mas não foi obedecido, sendo necessário breve acompanhamento. Viram que ele tinha um volume grande na sua cintura. Conseguiram deter o réu. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No momento da abordagem, ele já não estava mais com o volume. Transeuntes indicaram que o réu tinha dispensado uma sacola durante a fuga. O policial Sidorio afirmou que viu o réu dispensando uma sacola durante a fuga no canteiro central. O réu estava junto com sua esposa que estava grávida em cima da moto. Encontraram a sacola antes dispensada contendo os entorpecentes com os papelotes já fracionado em aproximadamente 900 porções. Indagado, o réu negou que a droga fosse dele, mas depois acabou admitindo que iria vender a droga. A esposa do réu confirmou que seu marido tinha dispensado uma sacola antes da abordagem policial.

Interrogado, o acusado o réu confirmou que estava na posse da sacola e a dispensou antes da abordagem policial. Tinha pego a droga com uma pessoa de nome Luis e iria entregar a droga em outra comunidade e para isso iria receber 800 reais. Sua esposa estava junto porque tinha acabado de buscá-la.

Não há razão para que seja invalidada a confissão, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas.

De outro giro, constata-se que os policiais prestaram depoimentos coesos, não tinham inimizade ou conhecimento com o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido é importante frisar que: "Prova Criminal - Depoimento de policiais - Validade - Sintonia com demais elementos constantes dos autos (TJPR - RT 579/353)". Ademais, "preceitua o artigo do CPP que toda pessoa pode ser testemunha; logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeito às penas do crime de falso testemunho, ...salvo se decorrerem sérias dúvidas sobre a lisura, ônus da defesa" (Guilherme de Souza Nucci, fls. 775).

Sendo assim, pelas circunstâncias da prisão e diversidade de droga e antecedentes é absolutamente segura a conclusão pelo tráfico de drogas.

A materialidade do delito, outrossim, está comprovada pelo laudo que se encontra nos autos, conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas e guardadas com o réu eram entorpecentes.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade de droga apreendida, estabeleço a pena base em 1/6 acima do mínimo legal e fixo (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência fica compensada pela atenuante da confissão.

Ao caso não se aplica a redução do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente e não fez prova de subsistência por meio honesto.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal por dia aplicado.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando que o réu confessou e que possui filhos necessitando de sustento, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Pelo tipo de crime praticado, em observância à saúde pública, bem como considerando que não há prova efetiva de vínculos que o mantenha radicado na Comarca, nem de ocupação lícita ou residência fixa, bem como levando em conta a reincidência, não é cabível a liberdade nesta fase, segundo o artigo 312, c.c. artigo 387, § único, do Código de Processo Penal. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu JONATHAN NAVARRO FERNANDES DE VARGAS à pena de (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, a privativa de liberdade em regime semiaberto, por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, INTIMADAS AS PARTES. Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia, oficie-se para destruição da droga remanescente e providencie-se a destinação do valor apreendido ao Senad.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA